

7 zapisów w zleceniu transportowym, przez które przewoźnicy tracą pieniądze

Dla przewoźników, którzy chcą uniknąć kar, potrąceń i opóźnień w płatności.

Praktyczna checklista dla przewoźnika – co sprawdzić, zanim zaakceptujesz zlecenie od spedycji lub kontrahenta.



Kary umowne

Potrącenia
frachtu

Dokumenty
CMR

Terminy
płatności

Zakazy
podzlecenia

Zlecenie to nie tylko formalność

Zlecenie transportowe często wygląda jak zwykły dokument organizacyjny: miejsce załadunku, rozładunku, stawka, termin, dane pojazdu.

W praktyce może jednak zawierać zapisy, które decydują o tym, czy przewoźnik otrzyma pełny fracht, czy będzie musiał mierzyć się z karą, potrąceniem albo wydłużeniem terminu płatności.

W tym materiale znajdziesz 7 zapisów, na które warto zwrócić uwagę jeszcze przed zaakceptowaniem zlecenia. Nie zastąpi on indywidualnej analizy prawnej, ale pomoże szybciej wychwycić najczęstsze czerwone flagi. Każdy z tych zapisów pojawia się w realnych zleceniach krążących po polskim rynku TSL — nie są to wymyślone scenariusze, lecz codzienność wielu przewoźników.

Zlecenia bywają długie, napisane drobnym drukiem, pełne odesłań do OWU lub regulaminów spedytora. Większość przewoźników podpisuje zlecenia bez szczegółowej analizy — bo czas nagli, bo kolejka pojazdów czeka, bo „tak się robi”. To właśnie ten moment, w którym zaczyna się problem.

Większość problemów nie zaczyna się po rozładunku.

Zaczyna się w chwili zaakceptowania zlecenia.

Czy ten materiał jest dla Ciebie?

- ☐ zdarzyło Ci się otrzymać notę obciążeniową
- ☐ spedycja potrąciła część frachtu
- ☐ czekałeś na płatność dłużej niż wynikało ze zlecenia
- ☐ podpisałeś zlecenie bez dokładnego przeczytania warunków

Jeżeli choć raz odpowiedziałeś „tak”, ta checklista została przygotowana właśnie dla Ciebie.

Kara za każde opóźnienie, niezależnie od winy przewoźnika

W zleceniach często pojawiają się zapisy przewidujące karę za opóźnienie w załadunku lub rozładunku. Problem zaczyna się wtedy, gdy kara ma być naliczana **automatycznie, bez zbadania przyczyny opóźnienia**. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy korek na autostradzie trwał 4 godziny, czy załadowca nakazał kierowcy czekać na rampie — kara i tak może zostać naliczona.

Takie zapisy są szczególnie niebezpieczne w transporcie międzynarodowym, gdzie przewoźnik napotyka okoliczności całkowicie poza swoją kontrolą: kontrole graniczne, złe warunki pogodowe, awarie infrastruktury drogowej czy działania załadowcy lub odbiorcy wydłużające czas obsługi pojazdu.



Przykładowy zapis: *„Za każde opóźnienie w podstawieniu pojazdu lub dostawie przewoźnik zapłaci karę w wysokości 200 EUR za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.”*

Na co uważać

- Czy kara jest **niezależna** od winy przewoźnika
- Czy dotyczy każdej **rozpoczętej** godziny
- Czy nie przekracza realnej **wartości** frachtu
- Czy zlecenie pozwala **potrącić** ją automatycznie

Rekomendacja

Przed zaakceptowaniem zlecenia warto doprecyzować, że **przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności od niego niezależnych**, takich jak korki, kontrole, oczekiwanie na załadunek lub rozładunek, awarie infrastruktury czy działania załadowcy lub odbiorcy.

W przypadku wysokich kar umownych warto również sprawdzić, czy zlecenie przewiduje możliwość ich jednostronnego potrącenia z wynagrodzenia przewoźnika.

Kara za brak lub spóźnione dostarczenie dokumentów

Częsty problem dotyczy dokumentów. Przewoźnik wykonał transport, ale zleceniodawca odmawia płatności albo nalicza karę, bo **dokumenty dotarły po terminie, były niekompletne albo wysłane w niewłaściwej formie**. Dotyczy to zarówno listu przewozowego CMR, jak i dokumentów WZ, faktur, protokołów rozładunku czy certyfikatów. W praktyce zdarza się, że kierowca zostawia dokumenty w kabinie, wysyła je z opóźnieniem albo skan nie jest czytelny — i to wystarczy, aby spedytora zastosować sankcję.

Szczególnie groźne są zapisy uzależniające **całość płatności** od kompletu dokumentów. Brak jednego załącznika może zablokować wypłatę frachtu nawet za prawidłowo wykonany transport.

 Przykładowy zapis: „*Brak dostarczenia kompletu dokumentów w terminie 7 dni skutkuje karą w wysokości 100% frachtu.*”

Sprawdź formę

Czy wymagane są oryginały, czy wystarczy skan lub PDF? Ustal to przed wyjazdem kierowcy.

Sprawdź termin

Od kiedy liczony jest termin? Od dostawy, od wystawienia dokumentu, czy od daty rozładunku?

Sprawdź adres

Na jaki adres wysyłać dokumenty? Czy istnieje potwierdzenie ich doręczenia po stronie odbiorcy?

Sprawdź proporcję kary

Na jaki adres wysyłać dokumenty? Czy istnieje potwierdzenie ich doręczenia po stronie odbiorcy?

Rekomendacja

Jeszcze przed wyjazdem ustal, jakie dokumenty są wymagane, w jakiej formie i na jaki adres mają zostać wysłane. Zachowaj potwierdzenie wysyłki i doręczenia.

Automatyczne potrącenie kar z wynagrodzenia przewoźnika

Jednym z najbardziej niebezpiecznych zapisów są klauzule, które pozwalają zleceniodawcy **jednostronnie potrącić karę z frachtu**. W praktyce oznacza to, że zamiast zapłaty za transport, przewoźnik otrzymuje przelew pomniejszony o kwotę, którą spedytor sam sobie „naliczył” — bez sądu, bez negocjacji, bez zgody drugiej strony.

Taki mechanizm jest szczególnie dotkliwy, gdy kara jest nieproporcjonalna do zdarzenia, a przewoźnik nawet nie wie, za co dokładnie zostaje ukarany. Nota obciążeniowa pojawia się na kilka dni przed terminem płatności, a do przelewu trafia kwota niższa niż wystawiona faktura.

Co ważne — **nie każda nota obciążeniowa jest zasadna**. Przewoźnik ma prawo ją zakwestionować. Milczenie jest tu najgorszą strategią, bo może być interpretowane jako akceptacja potrącenia.

 Przykładowy zapis: „Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie kary, szkody i koszty z wynagrodzenia przewoźnika bez konieczności uzyskania jego zgody.”

Na co uważać

- Czy **potrącenie** jest automatyczne i jednostronne
- Czy obejmuje „wszelkie koszty” **bez limitu**
- Czy zleceniodawca **sam decyduje** o wysokości kary
- Czy masz możliwość **zakwestionowania** potrącenia na piśmie

Rekomendacja

Nie każda nota obciążeniowa oznacza, że kara jest zasadna. **Warto reagować pisemnie** — niezwłocznie i precyzyjnie — i nie zostawiać potrącenia bez odpowiedzi. Każde milczenie może być traktowane jako zgoda.

Przed uznaniem potrącenia warto sprawdzić, czy zleceniodawca rzeczywiście miał podstawę do jego dokonania.

Kara za kontakt z nadawcą, odbiorcą lub klientem spedytora

Na co uważać

- Czy zakaz dotyczy również kontaktu **operacyjnego**
- Czy kierowca może zadzwonić na magazyn w celu **awizacji**
- Czy kontakt w celu wykonania **przewozu** też jest zakazany
- Czy kara jest **proporcjonalna** do potencjalnej szkody

Rekomendacja

Warto doprecyzować, że **zakaz nie dotyczy kontaktu niezbędnego do prawidłowego wykonania transportu** — awizacji, ustalenia rampy, potwierdzenia rozładunku. Inaczej kierowca staje się bezradny w terenie.

Wiele zleceń przewiduje zakaz kontaktu z klientem zleceniodawcy. **Sam zakaz może mieć sens biznesowy** — spedytor chce chronić swoje relacje handlowe i nie chce, by przewoźnik przejmował klientów. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy zapis jest tak szeroki, że obejmuje każdy kontakt — również ten niezbędny do wykonania transportu.

Kierowca, który nie może zadzwonić na magazyn, by ustalić godzinę rozładunku lub potwierdzić awizację, może wpaść w **absurdalne sytuacje**. Tymczasem kara za „naruszenie zakazu kontaktu” może sięgać kilku tysięcy euro.

Zdarza się też, że zapis jest celowo nieprecyzyjny — spedytor chce mieć narzędzie do naliczania kar, nawet jeśli kontakt był czysto techniczny i nieszkodliwy dla jego interesów.



Przykładowy zapis: *„Kontakt z klientem zleceniodawcy skutkuje karą umowną w wysokości 10 000 EUR.”*

Kara za podzlecenie transportu innemu przewoźnikowi

Przewoźnicy często pracują w modelu podwykonawstwa — dysponują zleceniami, ale realizują je pojazdami innych firm lub kierowcami zatrudnionymi przez podmioty powiązane. Jeżeli zlecenie zakazuje podzlecenia bez zgody, naruszenie tego zapisu może skutkować **karą równą 100% frachtu** — czyli *de facto* wykonasz transport za darmo lub dopłacisz do niego.

Problem pogłębia się, gdy przewoźnik należy do **grupy spółek** lub korzysta z kierowców zatrudnionych przez **podmiot zależny**. Zapis o zakazie podzlecenia może obejmować takie sytuacje, nawet jeśli intencją przewoźnika nie było naruszenie warunków umowy.

Warto też zwrócić uwagę, czy zgoda na podwykonawstwo musi być wyrażona **pisemnie i z wyprzedzeniem** — bo udzielona telefonicznie może być trudna do udowodnienia.

 Przykładowy zapis: „Podzlecenie transportu innemu podmiotowi bez pisemnej zgody zlecniodawcy skutkuje karą w wysokości 100% frachtu.”

Sprawdź zakres zakazu

Czy możesz korzystać z podwykonawców, firm powiązanych lub kierowców zewnętrznych?

Sprawdź formę zgody

Czy zgoda musi być pisemna i z wyprzedzeniem?

Sprawdź kwestię szkody

Czy kara naliczana jest niezależnie od tego, czy doszło do jakiegokolwiek szkody po stronie zlecniodawcy?

Rekomendacja

Jeżeli transport nie będzie wykonywany własnym pojazdem, **nie akceptuj zakazu podzlecenia bez doprecyzowania**. Przed przyjęciem zlecenia uzyskaj zgodę zlecniodawcy na piśmie — najlepiej w e-mailu lub bezpośrednio w treści zlecenia.

Warto też dopisać, że korzystanie z kierowców, pojazdów lub firm powiązanych **nie stanowi naruszenia zakazu podzlecenia**, o ile transport jest wykonywany pod Twoją odpowiedzialnością

Neutralizacja dokumentów i zakaz ujawniania danych

Zlecenia często zawierają obowiązek **neutralizacji dokumentów** — czyli usunięcia lub zakrycia danych zleciodawcy, klienta, stawek frachtowych lub innych informacji handlowych. Celem jest ochrona relacji biznesowych spedytora przed ujawnieniem jego klientów lub marż.

Problem pojawia się, gdy zapis jest nieprecyzyjny: nie wiadomo, które dokumenty należy neutralizować, kto jest za to odpowiedzialny (dyspozytor? kierowca? pracownik biurowy?), jak udowodnić, że obowiązek został spełniony. Tymczasem kara za każde uchybienie może sięgać kilku tysięcy euro.

Dodatkowym ryzykiem jest sytuacja, gdy kierowca — nieświadomy obowiązku — zostawia u odbiorcy dokument z danymi spedytora. Odpowiedzialność spada wówczas na przewoźnika, mimo że błąd wynikał **z braku procedury wewnętrznej**, a nie ze złej woli.



Przykładowy zapis: *„Brak neutralizacji dokumentów skutkuje karą w wysokości 5 000 EUR za każdy przypadek.”*

Na co uważać

- Jakie dokumenty mają być **neutralizowane** — wszystkie czy tylko wybrane?
- Kto ma to zrobić — kierowca w terenie czy biuro przed wysyłką?
- Czy kierowca jest poinformowany o tym obowiązku?
- Czy kara dotyczy każdego dokumentu **osobno**?
- Jak udokumentować, że neutralizacja została przeprowadzona?

Rekomendacja

Przy obowiązku neutralizacji dokumentów warto przygotować **krótką instrukcję** dla kierowcy i osoby obsługującej dokumenty w biurze. Powinna jasno wskazywać, które dane należy zakryć, na jakich dokumentach i w którym momencie.

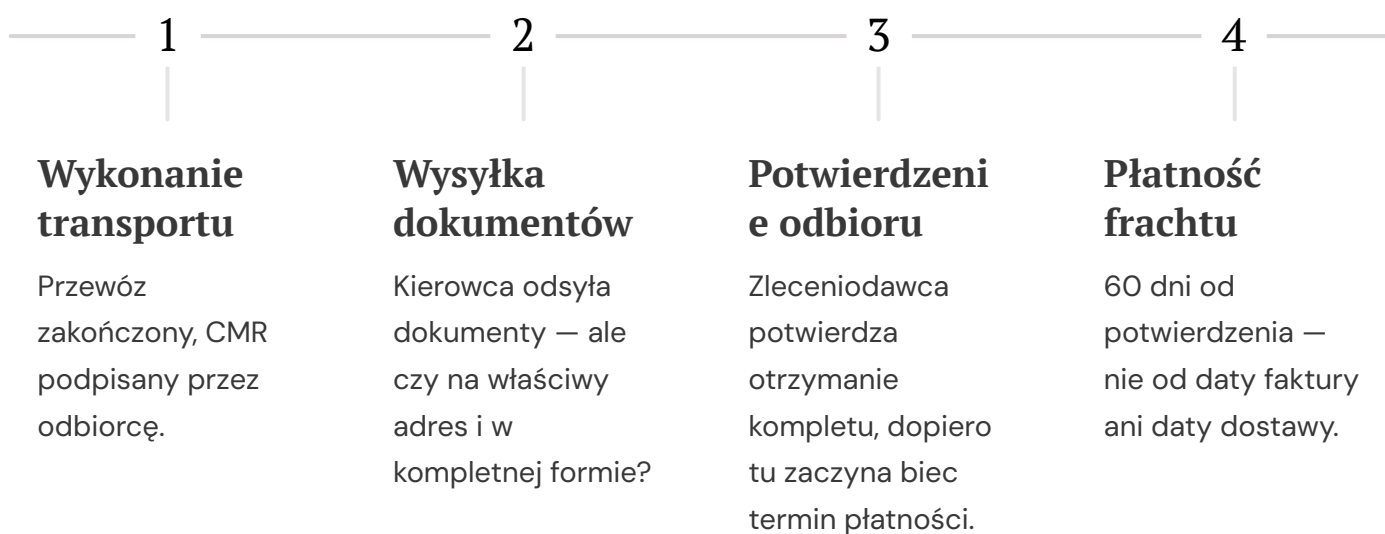
Przed wysłaniem dokumentów dobrze jest też zachować **kopię wersji zneutralizowanej** oraz potwierdzenie jej wysyłki. Dzięki temu łatwiej wykazać, że obowiązek został wykonany prawidłowo.

Termin płatności liczony od otrzymania kompletu dokumentów

Często przewoźnik myśli, że termin płatności wynosi 45 dni — i planuje swój cashflow właśnie w oparciu o tę informację. Tymczasem w zleceniu widnieje zapis, że termin biegnie dopiero **od dnia otrzymania kompletu oryginalnych dokumentów** przez zleceniodawcę. W praktyce może to oznaczać opóźnienie płatności o kolejne 2–4 tygodnie, a przy brakach dokumentacyjnych — znacznie dłużej.

Ten zapis jest szczególnie groźny, gdy „komplet dokumentów” nie jest precyzyjnie zdefiniowany w zleceniu. Spedytor może twierdzić, że brakuje jednego załącznika i termin płatności jeszcze nie zaczął biec — podczas gdy przewoźnik czeka na przelew i nie rozumie, co się dzieje z jego fakturą.

 Przykładowy zapis: „Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania przez zleceniodawcę kompletu oryginalnych dokumentów przewozowych.”



Rekomendacja

Przed wykonaniem transportu ustal, jakie dokumenty są wymagane, w jakiej formie mają zostać dostarczone oraz od jakiego momentu liczony jest **termin płatności**. Zadbaj o potwierdzenie wysyłki i odbioru dokumentów przez zleceniodawcę.

Jeżeli termin płatności jest uzależniony od otrzymania kompletu oryginalnych dokumentów, warto prowadzić rejestr ich wysyłki i przechowywać dowody doręczenia. Dzięki temu łatwiej wykazać, od kiedy powinien być liczony termin zapłaty.

Checklista przed akceptacją zlecenia

Zanim podpiszesz lub potwierdzisz zlecenie e-mailem — przejdź przez poniższe pytania. To zajmie mniej niż 3 minuty, a może uchronić Cię przed stratą frachtu, karą lub wydłużonym oczekiwaniem na płatność. Zaznacz każdy punkt, który zweryfikowałeś.

- | | |
|---|---|
| ☐ Czy zlecenie przewiduje kary umowne? | ☐ Czy jest zakaz kontaktu z klientem spedytora? |
| ☐ Czy kara może być potrącona automatycznie z frachtu? | ☐ Czy jest zakaz podzlecania transportu? |
| ☐ Czy kara dotyczy opóźnienia niezależnego od przewoźnika? | ☐ Czy jest obowiązek neutralizacji dokumentów? |
| ☐ Czy termin płatności zależy od oryginałów dokumentów? | ☐ Czy wskazano dokładny adres wysyłki dokumentów? |
| ☐ Czy zlecenie przewiduje karę za brak CMR lub WZ? | ☐ Czy masz potwierdzenie przyjęcia zlecenia z ewentualnymi zastrzeżeniami? |



Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedź brzmi „tak” lub „nie wiem” — to **czerwona flaga**. Nie akceptuj zlecenia bez wyjaśnienia wątpliwości lub dopisania stosownych zastrzeżeń.

Praktyczna zasada – jeżeli musisz dopisać zastrzeżenie do zlecenia, zrób to **przed jego akceptacją** i zachowaj potwierdzenie wysłania wiadomości.

Chcesz iść o krok dalej?

Ten PDF pokazuje tylko 7 najczęstszych ryzyk. W praktyce zlecenia transportowe zawierają **znacznie więcej zapisów**, które mogą skutkować karą, potrąceniem albo wydłużeniem płatności. Każde zlecenie jest inne — inne OWU, inna spedycja, inne klauzule. Wiedza o ryzyku to dopiero pierwszy krok. Równie ważne jest to, **jak reagować**, gdy kara, potrącenie lub nota obciążeniowa już się pojawia.

Dlatego przygotowałam praktyczny pakiet dla przewoźników, którzy chcą działać świadomie i reagować skutecznie — zamiast płacić kary lub czekać miesiącami na zaległe przelewy.



Gotowe checklisty

Sprawdzone narzędzia do analizy każdego zlecenia przed akceptacją. Wiesz dokładnie, na co patrzeć i jakie pytania zadać spedytorowi.



Wzory wiadomości

Gotowe szablony odpowiedzi: jak przyjąć zlecenie z zastrzeżeniami, jak zakwestionować karę, jak odpowiedzieć na notę obciążeniową.



Praktyczna wiedza prawna

Bez akademickiego języka. Tylko to, co przewoźnik powinien wiedzieć, żeby bronić swoich interesów w codziennej współpracy ze spedycją.

Pakiet „**Checklisty i wzory odpowiedzi na ryzykowne zapisy w zleceniu transportowym**” — wszystko, czego potrzebujesz, żeby przestać tracić fracht na zapisy, przez które tracisz pieniądze.

Sprawdź pakiet za 59 zł

Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie.

adw. Jolanta Czezielska-Biel

Kancelaria Adwokacka LEX-LEGAL

Twórczyni Akademii TSL

Pomagam przewoźnikom, spedytorom i przedsiębiorcom z branży TSL bezpiecznie zawierać umowy i skuteczniej dochodzić swoich należności.